В **{{НАИМЕНОВАНИЕ_АРБИТРАЖНОГО_СУДА}}**

Истец: **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}**

ИНН **{{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}}**, ОГРН **{{ОГРН_ПОДРЯДЧИКА}}**

Адрес: **{{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}}**

Телефон, адрес электронной почты: **{{КОНТАКТЫ_ПОДРЯДЧИКА}}**

Ответчик: **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}**

ИНН **{{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}}**, ОГРН **{{ОГРН_ЗАКАЗЧИКА}}**

Адрес: **{{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}}**

*[Если Истец — индивидуальный предприниматель, вместо наименования и адреса указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения), а также номера телефонов, факсов, адреса электронной почты — п. 2 ч. 2 ст. 125 АПК РФ.]*

*[Если Ответчик — индивидуальный предприниматель: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно) и один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения) — п. 3 ч. 2 ст. 125 АПК РФ.]*

Цена иска: **{{ЦЕНА_ИСКА}}**

Государственная пошлина: **{{РАЗМЕР_ГОСПОШЛИНЫ}}**

**ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ**

о взыскании задолженности по договору подряда и процентов

за пользование чужими денежными средствами

**1. Обстоятельства дела.**

Между Истцом (Подрядчик) и Ответчиком (Заказчик) заключён договор № **{{НОМЕР_ДОГОВОРА}}** от **{{ДАТА_ДОГОВОРА}}** (далее — Договор) на выполнение **{{ПРЕДМЕТ_ДОГОВОРА}}** на объекте **{{ОБЪЕКТ}}**.

Истец выполнил работы, Ответчик принял их без замечаний, что подтверждается актом о приёмке выполненных работ (форма КС-2) № **{{НОМЕР_КС2}}** от **{{ДАТА_КС2}}** и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № **{{НОМЕР_КС3}}** от **{{ДАТА_КС3}}** на сумму **{{СУММА_ПО_АКТУ}}**. *[Если актов несколько — реестр актов в приложении.]*

Согласно п. **{{ПУНКТ_ДОГОВОРА_ОБ_ОПЛАТЕ}}** Договора оплата производится в срок **{{СРОК_ОПЛАТЫ_ПО_ДОГОВОРУ}}**. Срок истёк; с **{{ДАТА_НАЧАЛА_ПРОСРОЧКИ}}** Ответчик находится в просрочке. С учётом частичных оплат *[перечислить либо удалить]* задолженность составляет **{{СУММА_ДОЛГА}}**.

**2. Правовое обоснование.**

Обязательства должны исполняться надлежащим образом; односторонний отказ от исполнения не допускается (ст. 309, 310 ГК РФ). Заказчик обязан оплатить выполненные работы после сдачи результата (ст. 711 ГК РФ), оплата выполненных работ производится в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда (ст. 746 ГК РФ). Сдача и приёмка работ оформлены актами в порядке ст. 753 ГК РФ.

За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки их уплаты подлежат уплате проценты в размере, определяемом ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (п. 1 ст. 395 ГК РФ). По состоянию на **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}** проценты составляют **{{СУММА_ПРОЦЕНТОВ}}** (расчёт — Приложение № 5). Проценты подлежат начислению по день фактической уплаты долга (п. 3 ст. 395 ГК РФ).

*[При договорной неустойке за нарушение денежного обязательства проценты по ст. 395 ГК РФ взысканию не подлежат, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 4 ст. 395 ГК*

*РФ). Для выбора неустойки вместо процентов выполните все замены в разделе «Проценты или договорная неустойка» после текста иска. Одной замены этого абзаца недостаточно.]*

**3. Соблюдение досудебного порядка.**

Претензия исх. № **{{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}}** от **{{ДАТА_ПРЕТЕНЗИИ}}** направлена Ответчику **{{ДАТА_ОТПРАВКИ_ПРЕТЕНЗИИ}}** (опись вложения, почтовый идентификатор — Приложение № 6). Требования не удовлетворены *[/оставлены без ответа]*. Применимый срок досудебного урегулирования *[указать длительность и основание: закон или пункт договора]*, исчисляемый *[указать порядок и дату начала по закону или договору]*, истёк *[указать дату окончания]*. Досудебный порядок, установленный ч. 5 ст. 4 АПК РФ, соблюдён.

*[Утверждение о соблюдении досудебного порядка оставляйте только после проверки применимого срока и его истечения на дату подачи. {{СРОК_ОТВЕТА_НА_ПРЕТЕНЗИЮ}} — срок ответа, а не замена срока ожидания перед судом. Если срок ожидания ещё не истёк, иск не подавайте.]*

**4. Подсудность.**

Спор подсуден **{{НАИМЕНОВАНИЕ_АРБИТРАЖНОГО_СУДА}}**:

*[вариант 1]* по адресу Ответчика (ст. 35 АПК РФ);

*[вариант 2]* в соответствии с п. **{{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_ПОДСУДНОСТИ}}** Договора (ст. 37 АПК РФ).

**5. Примирение и обеспечительные меры.**

Действия, направленные на примирение: *[вариант 1]* сторонами предпринимались — *[указать какие и когда]*; *[вариант 2]* сторонами не предпринимались. (По п. 8.1 ч. 2 ст. 125 АПК РФ сведения указываются, если такие действия предпринимались; вариант 2 оставляют, чтобы у суда не осталось вопроса. Оставьте один вариант.)

Меры по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска: *[вариант 1]* принимались — определение суда прилагается; *[вариант 2]* не принимались (п. 9 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). Оставьте один вариант.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 309, 310, 395, 711, 746, 753 ГК РФ, ст. 4, 27, 28, 35 *[/37]*, 110, 125, 126 АПК РФ,

**ПРОШУ:**

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность по Договору в размере **{{СУММА_ДОЛГА}}**.

2. Взыскать с Ответчика проценты по ст. 395 ГК РФ в размере **{{СУММА_ПРОЦЕНТОВ}}** по состоянию на **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}**, с последующим начислением по день фактической уплаты долга.

3. Взыскать с Ответчика расходы по уплате государственной пошлины в размере **{{РАЗМЕР_ГОСПОШЛИНЫ}}** (ст. 110 АПК РФ).

**Приложения (состав — по ст. 126 АПК РФ, сверить с действующей редакцией):**

1. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление копии искового заявления Ответчику.

2. Документ об уплате государственной пошлины.

3. Копия Договора № **{{НОМЕР_ДОГОВОРА}}** от **{{ДАТА_ДОГОВОРА}}** с приложениями.

4. Копии акта КС-2 и справки КС-3 *[реестр актов при множественности]*.

5. Расчёт взыскиваемой суммы (долг и проценты), подписанный Истцом.

6. Копия претензии и доказательства её направления.

7. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП в отношении Истца и Ответчика, полученная не ранее чем за срок, установленный п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, до дня обращения в арбитражный суд.

8. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления, а также копия документа о высшем юридическом образовании (учёной степени по юридической специальности) представителя, подписавшего заявление, либо документа,

удостоверяющего его статус адвоката, патентного поверенного, арбитражного управляющего; при подписании единоличным органом управления — документ, удостоверяющий его статус (п. 5 ч. 1 ст. 126 АПК РФ).

9. *[Копия определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска — если такие меры принимались (п. 6 ч. 1 ст. 126 АПК РФ).]*

10. *[Документы, подтверждающие действия, направленные на примирение, — если такие действия предпринимались и документы имеются (п. 7.1 ч. 1 ст. 126 АПК РФ).]*

11. *[Акт сверки, платёжные поручения о частичной оплате — при наличии.]*

12. *[Копия свидетельства о государственной регистрации Истца либо лист записи ЕГРЮЛ — по желанию. Пункт 4 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, который требовал этот документ, утратил силу: в обязательный перечень он больше не входит.]*

**{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}}**, **{{ОСНОВАНИЕ_ПОЛНОМОЧИЙ}}**

_____ / **{{ФИО_ПОДПИСАНТА}}** /

**{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}**